

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 760/2535 พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา
นาย อภิสิทธิ์ กองโล่

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15

จำเลยต้องการประชดบิดาจึงได้ซื้อเฮโรอีนมาแล้วนำไปมอบให้เจ้าพนักงาน
ตำรวจเพื่อให้จับกุมจำเลย เป็นกรณีจำเลยเจตนาที่จะให้เจ้าพนักงานตำรวจได้เห็นว่
ตนมีเฮโรอีนจะได้จับกุมเท่านั้น มิใช่เจตนาที่จะยึดถือเฮโรอีนของกลางไว้ในความ
ครอบครองแต่ประการใด

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522
มาตรา 4, 7(1), 8, 15, 67, 102 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2522) เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522ข้อ 1(1) และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7(1), 8,15 วรรคแรก, 67, 102 ลงโทษจำคุก

1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพมาตลอดตลอดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน 10 วัน ของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ส่วนเฮโรอีนของกลางเป็นของผิดกฎหมายให้ริบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงยุติว่า วันเกิดเหตุจำเลยมีเรื่องทะเลาะกับบิดา จำเลยน้อยใจอยากจะประชดบิดา จึงให้เพื่อนไปซื้อเฮโรอีนมา 2 หลอด เมื่อได้ เฮโรอีนมาแล้ว จำเลยก็นำเฮโรอีนไปมอบให้เจ้าพนักงานตำรวจเพื่อให้จับกุมตนใน ข้อหาซื้อเฮโรอีนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต เห็นว่า การที่จำเลยได้เฮโรอีนมา เพื่อจะได้นำไปให้เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตนในข้อหาซื้อเฮโรอีนไว้ในครอบครองเช่น นี้ เป็นกรณีที่เห็นได้ว่าจำเลยเจตนาที่จะให้เจ้าพนักงานได้เห็นว่ามีเฮโรอีนของ กลางเพื่อเจ้าพนักงานจะจับกุมตนได้ตามที่ตั้งใจจะให้ถูกจับกุมเท่านั้น จึงเป็นการหา เฮโรอีนมาเป็นของกลางเพื่อให้ถูกจับกุม มิใช่เจตนาที่จะยึดถือเฮโรอีนของกลางนั้น ไว้ในครอบครองของตนแต่ประการใด การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามที่ โจทก์ฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน

(อุดม เฟื่องฟู-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ